

1. 업무개요

공단은 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률(이하 “국가계약법”이라 한다)」, 「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」, 「공기업·준정부기관 계약사무규칙」 등 계약 관련 법령을 준수하여 업무를 수행하고 있다.

2. 고시금액 미만 용역의 중소기업자 우선조달계약에 대한 사항

가. 관련규정 및 판단기준

「중소기업제품 구매촉진 및 판로지원에 관한 법률(이하 “판로지원법”이라 한다)」 제4조에서는 기획재정부장관이 고시한 금액¹⁾ 미만의 물품 및 용역에 대하여는 중소기업자와 우선적으로 조달계약(이하 “우선조달계약”이라 한다)을 체결하여야 한다고 되어 있고, 그 세부적인 방법은 같은 법 시행령 제2조의2에서 아래 [표 1]과 같이 정하고 있으며, 「국가계약법」에서 이를 제한경쟁계약 사유의 하나로 명시하고 있다.

[표 1] 판로지원법상 우선조달계약 대상 및 입찰방법

우선조달계약 대상	입찰방법
1. 추정가격이 1억원 미만 물품·용역	소기업 또는 소상공인 간 제한경쟁입찰(의무)
2. 추정가격 1억원 이상 고시금액 미만 물품·용역	중소기업자 간 제한경쟁입찰(의무)
3. 3인 이상의 제조 소기업·소상공인이 중소기업협동조합과 함께 공동사업을 통하여 제품화한 물품·용역	소기업 또는 소상공인 간 제한경쟁입찰

자료: 「판로지원법 시행령」 재구성

1) 물품 및 용역 고시금액 '23년~'24년 : 2억 2천만원, '25년 : 2억 3천만원

다만, 「판로지원법 시행령」 제2조의3(중소기업자와의 우선조달계약에 대한 예외)에 따라 다음 [표 2]와 같은 경우에는 중소기업자와 우선조달계약을 체결하지 아니 할 수 있으며, 그에 따라 우선조달계약 외의 방법으로 조달계약을 체결하려는 경우 그 사유를 입찰공고문에 기재하거나 「전자조달의 이용 및 촉진에 관한 법률」에 따른 국가종합전자조달시스템에 입력하여야 한다.

[표 2] 중소기업자와 우선조달계약을 체결하지 않는 경우

1. 입찰에 참가한 중소기업자가 2인 미만이거나 2인 이상인 경우에도 적격자가 없는 등의 사유로 유찰된 경우
2. 학술, 연구 등 비영리법인의 경쟁입찰 참가가 필요하다고 인정되는 경우
3. 다른 법령에서 우선구매대상으로 규정하였거나 수의계약 또는 지명경쟁입찰에 따라 계약할 수 있도록 규정한 물품 또는 용역을 조달하려는 경우
4. 특정한 성능, 기술, 품질 등이 필요한 경우로서 제2조의2에 따른 우선조달계약의 방법으로는 해당 조달계약의 목적 달성이 불가능한 경우
5. 제4호에 준하는 경우로서 중소벤처기업부장관이 정하여 고시하는 경우에 해당하는 경우

자료: 「판로지원법 시행령」 재구성

따라서, 중소기업자와의 우선조달계약에 대한 예외에 해당하지 않는 한 고시 금액 미만의 물품 및 용역은 제한경쟁계약(중소기업자와 우선조달계약)으로 계약의 방법을 선택하여 발주하여야 하며, 예외에 따라 제한경쟁계약을 하지 않는 경우에는 그 사유를 입찰공고문에 기재하여야 한다.

나. 감사결과 확인된 문제점

감사자료 요구를 통해 제출받은 ‘고시금액 미만인 용역/물품 계약 현황(2023.

1. 1. ~ 2025.10.31., 1,877건)’ 자료를 검토한 결과, ▷▷처 ▶▶부의 ‘₩₩용역’은 [표 3]과 같이 추정가격이 고시금액 미만임에도 일반경쟁계약으로 발주하였으며, 일반경쟁계약으로 추진한 타당성 검토 근거자료(결재문서) 및 입찰공고문에 사유를 기재한 사실을 확인할 수 없었다.

[표 3] 추정가격 고시금액 미만용역의 일반경쟁계약 발주 현황

연도	발주부서	계약건명	추정가격	계약의 방법
2024	♣♣본부 ▷▷처 ▶▶부	¥¥ 용역	1억5천만원	일반경쟁

자료: 감사 대상부서 제출자료 재구성

3. 고시금액 미만 용역의 제안서 수행실적 평가에 관한 사항

가. 관련규정 및 판단기준

공단의 「협상에 의한 계약 제안서평가 세부기준」 제7조(제안서의 평가항목 및 배점한도)제5항 제3호에 제안서평가 중 정량적 평가부분에 대하여 기술능력 평가 시 추정가격²⁾이 고시금액 미만인 소규모 계약의 수행실적은 평가항목에서 제외한다고 되어 있다. 다만, 국민안전·보건·국가안보 등을 위해 실적평가가 불가피하다고 판단되는 경우에는 예외로 한다고 명시하고 있다.

「공공기록물 관리에 관한 법률」 제4장 제16조(기록물 생산의 원칙)에 따라 공공기관은 효율적이고 책임 있는 업무수행을 위하여 업무의 입안단계부터 종결 단계까지 업무수행의 모든 과정 및 결과가 기록물로 생산·관리될 수 있도록 업무 과정에 기반한 기록물관리를 위하여 필요한 조치를 마련하여야 하며, 같은 법 제17조(주요 기록물의 생산의무)에 따르면 “공공기관은 주요 정책 또는 사업 등을 추진하는 과정에서 조사·연구 또는 검토한 내용 및 결과 등을 기록물로 생산하여야 한다”고 명시하고 있다.

따라서, 협상에 의한 계약에 따른 제안서의 기술능력 평가 시 추정가격이 고시금액 미만인 소규모 계약은 수행실적을 평가항목에서 제외하여야 하며,

2) 추정가격 : 부가가치세와 관급자재비를 제외한 순수한 용역 비용

국민안전·보건·국가안보 등 예외에 따른 실적평가가 불가피하다고 판단되는 경우에는 발주계획단계에서 검토하고 그 결과를 기록물로 생산하여 관리할 필요가 있다.

나. 감사결과 확인된 문제점

특정감사 감사자료 요구를 통해 제출받은 자료를 검토한 결과, ○○본부 ◇◇처 ■■부 및 ♣♣본부 ▷▷처 ●●부는 아래 [표 4]와 같이 협상에 의한 계약으로 추진하였으나, 추정가격이 고시금액 미만인 소규모 계약임에도 수행실적을 평가 항목에 포함하여 제안서평가를 수행하였으며 발주계획 단계에서 수행실적평가의 필요성을 기록물로 생산하지도 않았다.

[표 4] 용역 및 제안서 평가표 현황

연도	계약건명	추정가격	낙찰자선정방법	제안서평가표(배점)	발주부서
2024	& & 사업	216백만원	협상에 의한 계약	1. 제안사 소개(4) 2. 사업수행계획(12) 3. ㉔㉔정책지원 사업 운영(24) 4. J J 사업 운영(20) 5. 수행기관 평가(16) - 사업 수행실적(10) - 신용평가등급(6) 6. 사회적책임평가(4)	○○본부 ◇◇처 ■■부
2025	K-eco ㉔ ㉔로드맵 마련	108백만원	협상에 의한 계약	1. (정량) 수행실적(10점) 2. (정량) 경영상태(6점) 3. (정량) 사회적 책임(4점) 4. (정성) 과업내용의 이해도(20점) 5. (정성) 과업수행방법(30) 6. (정성) 과업수행 관리방안(10점)	♣♣본부 ▷▷처 ●●부

자료: 감사 대상부서 제출자료 재구성

4. 관련자(부서) 의견

●●부는 국민안전·보건 등을 위한 용역으로 판단하여 사전 검토 필요 사항에 대한 기록물화를 생략하였으며 향후, 발주 사전 검토 필요 사항을 기록물화(내부 결재 등)하여 본 문제점이 재발하지 않도록 노력하겠다는 의견을 제시하였다.

5. 조치할 사항

○○이사(●●처장)는 고시금액 미만 용역의 계약 업무 처리를 미흡하게한
♣♣본부 ▷▷처 ▶▶부 3급 ★★★★★(현 ○○본부 ♠♠원 ♠♠부), ○○본부 ◆◆처
▣▣부 5급 ☆☆☆, ♣♣본부 ▷▷처 ●●부 4급 →→→에게 “주의” 조치하시기 바랍
니다. 【주의】